

S03-L5 — La letra chica: impuestos, logística y el arte como activo

Resumen

La venta de una obra no termina en el momento en que se acepta un precio. Una capa de reglas fiscales y logísticas determina cuánto termina costando en la práctica una operación en Nueva York, y esa capa suele quedar fuera de la conversación comercial hasta que aparece un problema. Este apunte describe el criterio que usa el estado de Nueva York para decidir si corresponde el impuesto de venta, calcula el costo concreto de una operación en Manhattan, explica el régimen de los freeports y sus límites legítimos, y cierra con los datos disponibles sobre el arte como activo financiero, tanto en su faceta de colateral de préstamo como en su desempeño histórico frente a otros instrumentos.

1. La regla del destino

[La tasa general de impuesto de venta del estado de Nueva York es del 4%](#), y la combinación aplicable dentro de la ciudad de Nueva York asciende al 8,875%, integrada por el 4% estatal, un 4,5% municipal y un 0,375% adicional correspondiente al Metropolitan Commuter Transportation District (MCTD).¹ El estado aplica lo que se conoce como *destination approach*, un criterio según el cual el punto donde el vendedor entrega la propiedad o transfiere la posesión al comprador, o a quien este designe, es central para determinar tanto la existencia de la obligación tributaria como la tasa aplicable.² Una [opinión consultiva de la propia agencia tributaria neoyorquina, del año 2024](#), reafirma que la carga de demostrar que la entrega ocurrió fuera de Nueva York recae sobre quien reclama esa condición.² La consecuencia práctica es que el domicilio del comprador, su ciudadanía o el destino final que le dé a la obra no determinan por sí solos el tratamiento fiscal, lo que importa es dónde y cómo queda documentada la entrega.

2. El cálculo en Manhattan

Sobre una compra hipotética de USD 100.000 con entrega documentada en Manhattan, la tasa combinada de 8,875% genera USD 8.875 de impuesto de venta, adicionales al precio de compra.¹ Si, en cambio, la casa de subastas o galería organiza y documenta el envío directo a otro estado, la operación puede

quedar fuera del alcance del impuesto de venta de Nueva York, aunque el estado de destino puede aplicar su propio impuesto de venta o uso, y la casa vendedora puede tener obligación de recaudarlo si mantiene *nexus* suficiente en esa jurisdicción.² [Sotheby's documenta explícitamente esta práctica de recaudación en destino](#) dentro de sus condiciones de venta para compradores.²

3. El impuesto de uso y el certificado de reventa

Una compra realizada fuera de Nueva York que después se usa dentro del estado puede generar *use tax*, con un crédito recíproco disponible cuando ya se pagó un impuesto de venta o de uso válido en otra jurisdicción.³ Un mecanismo distinto, pensado para adquisiciones genuinamente destinadas a la reventa, es el [formulario ST-120 de certificado de reventa](#), revisado en enero de 2026, que exime del impuesto de venta al momento de la compra bajo la condición de que la operación sea efectivamente una reventa documentada. Si quien firma ese certificado retira después la obra del inventario de reventa para uso propio, puede generarse la obligación de *use tax* igualmente.³ Ninguno de estos mecanismos debe presentarse a un cliente como una vía automática de ahorro fiscal sin la revisión de un asesor impositivo para la operación concreta.

4. Freeports, custodia bajo control aduanero

Los freeports, foreign-trade zones y depósitos aduaneros cumplen funciones legítimas de almacenamiento seguro y consolidación logística antes de que una obra entre al territorio aduanero estadounidense, o mientras permanece bajo un régimen aduanero específico.⁴ Según ese régimen, los derechos de importación pueden diferirse mientras la mercadería permanece bajo control de aduana, y el tratamiento cambia cuando la obra entra a consumo doméstico o se reexporta.⁴ El propio Departamento del Tesoro estadounidense ha señalado que estas instalaciones ofrecen beneficios legítimos de seguridad, eficiencia de seguros y planificación logística o fiscal, pero que la privacidad que las caracteriza, las transferencias de titularidad dentro del depósito y las estructuras intermediarias también pueden crear riesgos de lavado de activos y de sanciones que las autoridades vigilan.⁵ Ocultar la identidad del titular real o declarar un valor o destino falso para una obra no constituye planificación fiscal legítima, sino un incumplimiento que exige revisión legal inmediata.

5. El arte como activo financiero

El crédito garantizado con arte y otros objetos de colección alcanzó un tamaño estimado de [entre USD 33.900 millones y USD 40.000 millones hacia fines de 2025](#), según el noveno informe Art & Finance de Deloitte Private y ArtTactic, frente a un rango de entre USD 29.000 y USD 34.100 millones estimado para

fin de 2023.⁶ El mismo informe compara el desempeño histórico del índice Artnet Fine Art Top 100 con el S&P 500, y encuentra un rendimiento anualizado de apenas 3,2% a veinte años para el índice de arte, frente a 10,4% del índice bursátil en el mismo horizonte, con una diferencia todavía mayor a diez años.⁶ La lectura recomendada para un cliente que empieza a hablar de arte como inversión es doble, el mercado de crédito respaldado por colecciones es real y está creciendo, lo que habilita conversaciones legítimas sobre liquidez sin necesidad de vender, mientras que la expectativa de una apreciación de capital comparable a otros activos financieros no encuentra respaldo en los índices disponibles y debe presentarse con esa reserva.

Para la conversación con clientes

Frente a una consulta sobre el costo total de mover una obra fuera de la sala, conviene explicar que el impuesto de Nueva York depende del lugar de entrega documentado, no del domicilio del comprador, y que un envío fuera del estado puede generar la obligación tributaria de otra jurisdicción en su lugar. Frente a una consulta sobre freeports, corresponde aclarar que ninguna instalación de este tipo vuelve una operación automáticamente libre de impuestos, y que el uso posterior de la obra determina el tratamiento. Frente a una consulta sobre el arte como inversión, conviene separar dos temas distintos, el financiamiento con la colección como garantía, que es un uso creciente y documentado, y la expectativa de revalorización, que el propio historial del mercado no sostiene con la misma fuerza que otros activos.

Referencias

1. New York State Department of Taxation and Finance, "[Find sales tax rates](#)", consultado 2026-08-08. [↵↵](#)
2. New York State Department of Taxation and Finance, "[Advisory Opinion TSB-A-24\(1\)C.\(11\)S](#)", consultado 2026-08-08; Sotheby's, "[Guide for Buyers, VAT and Other Tax Information](#)", consultado 2026-08-08. [↵↵↵↵](#)
3. New York State Department of Taxation and Finance, "[Use Tax for Businesses](#)" y "[Form ST-120 Resale Certificate](#)", consultados 2026-08-08. [↵↵](#)
4. U.S. Customs and Border Protection, "[What is a Customs Bonded Warehouse?](#)", consultado 2026-08-08. [↵↵](#)
5. U.S. Department of the Treasury, "[Study of the Facilitation of Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art](#)", consultado 2026-08-08. [↵](#)

6. Deloitte Private y ArtTactic, ["Art & Finance Report 2025"](#), novena edición, consultado 2026-08-08. [↔↔](#)